

1500412-32.2021.8.26.0514

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2091461/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 17146960 - DEL.POL.ITUPEVA, 48/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 2091461 - DEL.POL.ITUPEVA, 48/21/333 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM HENRIQUE SORIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-32.2021.8.26.0514

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2091461/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 17146960 - DEL.POL.ITUPEVA, 48/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 2091461 - DEL.POL.ITUPEVA, 48/21/333 - DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM HENRIQUE SORIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

WILLIAM HENRIQUE SORIANO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 15 de janeiro de 2021, no Condomínio Santa Teresa, sito à altura do Km 90 da Rodovia SP 324, Vila Paraíso, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, documentos pessoais e a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), em dinheiro, apenas essa recuperada, pertencentes a Luiz Carlos Saturnino.

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls.87).

Devidamente citado (fls.92), o acusado apresentou defesa prévia (fls.104/105).

Durante a instrução do feito foi ouvida a vítima e, ao final o réu foi interrogado (fls.127/129).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovados, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

Alegações finais da Defesa pleiteando a absolvição com base no princípio da insignificância.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência nº 48/2021 (fls.05/06) e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A vítima Luiz Carlos Saturnino, em juízo, disse que é jardineiro e no dia dos fatos estacionou seu veículo na frente da residência onde prestava serviços. Relatou que deixou o vidro abaixado e uma moradora lhe disse que um rapaz havia entrado no seu veículo e levado a carteira. Disse que a moradora acionou a segurança do condomínio, que conseguiu deter o réu. Declarou que sua carteira foi devolvida com os R\$600,00, mas seus documentos haviam sido rasgados pelo acusado.

O acusado, durante a fase policial, declarou que "cientificado dos seus direitos constitucionais, em especial de permanecer em silêncio, admite a prática delituosa, tendo subtraído a carteira da pessoa de LUIZ e desfeito dos documentos do mesmo, tomando posse do valor de R\$600,00 (seiscentos reais), quando foi abordado pela segurança do condomínio e devolveu o valor integral; Que os fatos ocorreram em meados de 2020 e não em 2021 como afirmado pela vítima; Que tem interesse em eventual acordo de não persecução penal, caso faça jus" (sic - fls.50).

Em juízo, o réu confirmou a subtração. Disse que trabalhava no mesmo condomínio da vítima e que o vidro do veículo estava aberto. Relatou que os documentos pessoais da vítima foram jogados fora. Disse estar arrependido.

Pois bem.

Diante da prova colhida, levando em consideração a confissão do réu, tanto na fase inquisitória quanto perante juízo, não há dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito.

Ademais, a confissão do réu não se encontra isolada nos autos, uma vez que o depoimento da vítima a corrobora.

Não há que se falar em absolvição com fundamento na ausência de prejuízo, pois este fato não afasta a tipicidade e antijuridicidade da conduta, uma vez que "no delito de furto, o dano patrimonial é tema de exaurimento do crime, pois, o que releva é a subtração e, nesse gesto, despida a vítima da posse de seus valores, está ultimado o delito." (RJDTACRIM 21/165).

O pequeno valor da res furtiva, de per si, não importa na incidência do denominado princípio da insignificância. Basta rememorar o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que faz referência ao "pequeno valor" da coisa subtraída, prevendo, se presentes outros requisitos, a possibilidade de substituição da pena de reclusão por detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação isolada da pena de multa. Não afasta a lei, portanto, a tipicidade da conduta quando o valor do bem subtraído é diminuto. Dessa forma, inviável o acolhimento da aplicação do princípio da insignificância.

No mais, o fato de o bem ter sido recuperado e devolvido à vítima não exclui a tipicidade.

Sendo assim, tendo em vista o robusto conjunto probatório, restou-se comprovada a

responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de furto simples, sendo a condenação, medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (F.A. de fls.74/78 e certidões de fls.79/80). Sua personalidade e comportamento social não foram desabonados nos autos. As demais circunstâncias não merecem valoração negativa.

Deste modo, elevo a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda etapa: Ausentes circunstâncias agravantes. A atenuante da confissão espontânea está presente, uma vez que o acusado admitiu os fatos tanto em Juízo quanto em sede policial. Sendo assim, retorno a pena ao mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira etapa: ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, mas levando em conta a quantidade de pena aplicada, considero adequado o regime inicial aberto, conforme o artigo 33, §§3º e 2º, c, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): As circunstâncias judiciais indicam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

A prestação de serviços à comunidade consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar WILLIAM HENRIQUE SORIANO, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 1 (um) ano, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em virtude da conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos da fundamentação.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois ausentes nesse momento os requisitos da prisão preventiva.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a gratuidade de Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Feitas as anotações de praxe, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Itupeva, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA